

Nr. 93 Entwurf und Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Gründung einer Reichsakademie der Forschung. 9./16. Februar 1935

R 43 II/1227a, S. 141, 153–156 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Entwurf

eines Gesetzes über die Gründung einer Reichsakademie der Forschung Vom ... Februar 1935.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Es wird eine Reichsakademie der Forschung gegründet. Sie ist Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Berlin.

§ 2

Die Akademie hat die Aufgabe

- 1.
einen *Überblick* über Stand, Weg und Ziel der gesamten Forschung zu gewährleisten,
- 2.
die Forschung zu *fördern*,
- 3.

¹ Den GesEntw. übersandte der RErzM dem StSRk und den Reichsministern am 9. 2. 35, unter Verweis auf eine bereits erfolgte Rücksprache mit Hitler und die „grundsätzliche“ Zustimmung der RM Heß, v. Blomberg, Darre, v. Eltz-Rübenach, Göring und Schacht; die Begründung wurde am 16. 2. nachgereicht. Überliefert auch in; R 21/10998, Bl. 3–7; R 2/12451, Bl. 26–30. Zum Gesamtkomplex vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 10671, 10680, 10714; APK I 2, Reg. Nrr. 20953, 20955.
Die erste Referentenfassung des Gesetzes datierte vom 10. 10. 34; R 21/18998, Bl. 15–18. Mehrere Satzungsentwürfe und eine undat. Aufzeichnung „Organisation der Reichsakademie der Forschung“: Ebd. Bl. 20 ff., 37 ff., 72 ff. Bei der Ankündigung des Vorhabens gegenüber dem RFM am 3. 12. 34 hatte der RErzM den Zweck der Neugründung dahin umschrieben, daß durch sie die gesamte Forschung in den „Dienst der Volksgemeinschaft“ gestellt werden solle; R 2/12451, Bl. 2. Erstes Ziel Rusts hierbei war die Beseitigung der 1920 gegründeten „Notgemeinschaft der Dt. Wissenschaft“, seit 1930 inoffiziell als „Deutsche Forschungsgemeinschaft“ (DFG) bezeichnet. Unmittelbar nach dem Übergang der Zuständigkeit für die DFG vom RIM auf das neuerrichtete RErzM hatte Rust im Juli 1934 den Physiker und NS-Pg. Johannes Stark, seit 1933 bereits Präs. der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, als kommissarischen DFG-Präs. eingesetzt. Gleichwohl entzog sich die DFG weiter der direkten Einflußnahme des RErzM; Starks ehrgeiziger und machtbewußter Stellvertreter Eduard Wildhagen liebäugelte im Gegenteil mit dem Gedanken, die DFG zu einem umfassenden Forschungsministerium auszubauen. Zu den hieraus resultierenden Spannungen und den Plänen zur Ablösung der DFG vgl. R 21/11131, bes. Bl. 6 ff., 95 ff.; R 2/12451, Bl. 3–23, 34 f., 44. Am 29. 1. 35 hatte Stark in Kenntnis der Absichten Rusts bei Lammers schriftlich Klage geführt, die finanziellen Möglichkeiten der DFG zur Betreuung der dt. Forscher seien „gegenwärtig stark bedroht“; am 13. 2. besprach er sich in der Rkei mit Lammers und überreichte ihm für Hitler einen Erlaßentwurf, durch den die bislang als unabhängiger eingetragener Verein organisierte DFG, im Sinne der Visionen Wildhagens, zur Körperschaft des öffentl. Rechts umgewandelt und – genau wie Rust dies für seine Reichsakademie wünschte – unmittelbar dem Führer und Reichskanzler unterstellt werden sollte; R 43 II/1227a, S. 143–149. Der Konflikt kulminierte, als das RErzM mit Erlaß vom 25. 2. 35 der DFG den Reichszuschuß von mtl. 328 000 RM für März 1935 strich. Gegenüber der Rkei, die nach Protesten der DFG und verschiedener an ihren Fördermaßnahmen interessierter Ressorts das RErzM um Aufklärung bat, wurde dies mit der undurchsichtigen Finanzgebarung und ungenügenden Rechnungslegung durch Stark begründet; den eigentlichen Hintergrund dürften freilich die angedeuteten Spannungen und die scheinbar sichere Erwartung einer alsbaldigen Liquidation der DFG gebildet haben. Am 23. 3. 35, als das Projekt schon vertagt war, wurde die Mittelsperre wieder aufgehoben; s. R 43 II/1227a, S. 91–135.

im Interesse der Forschung und wirtschaftlich günstigsten Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel *ausgleichend* zu wirken,

– 4.

die beteiligten Stellen beim Einsatz von Forschungsmitteln zu *beraten*.

§ 3

An der Spitze der Akademie steht der Führer und Reichskanzler. Er erläßt die Satzung der Akademie. Sein ständiger Vertreter in der Leitung der Akademie ist der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

§ 4

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung erläßt im Namen des Führers und Reichskanzlers die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

[...]²

Begründung.

Die deutsche Forschung ist auf verschiedenen Wissenschaftsgebieten noch immer in der Welt führend. Um den Vorsprung, den Deutschland in dieser Richtung besitzt, mindestens zu halten, und um zu versuchen, auf möglichst allen Zweigen wissenschaftlicher Forschung führend zu werden, ist von Staatswegen eine nachdrückliche Förderung des Forschungswesens beabsichtigt.

In Verbindung mit dieser Förderung bedarf der Staat einer Einrichtung, die es ihm ermöglicht, als staatsnotwendig erkannte wissenschaftliche Aufgaben durch die deutsche Forschung lösen zu lassen.

Die wichtigste Voraussetzung für den Erfolg einer solchen Förderung besteht darin, einen zuverlässigen *Überblick* über den jeweiligen Stand der Forschung, über die dazu benutzten Einrichtungen und über die im Gange befindlichen Arbeiten zu gewinnen. Dieser Überblick ist bislang nicht möglich.

Denn selbst die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, an die sich die einzelnen Forscher mit Anträgen um Unterstützung ihrer Vorhaben wenden, ist bei ihren Entscheidungen völlig im ungewissen, ob nicht dieselben Vorhaben bereits an anderen Stellen in Angriff genommen wurden oder ob nicht wenigstens Erfahrungen auf diesem Gebiet vorliegen.

Um somit den erforderlichen Überblick zu gewinnen, bedarf es einer gewissen *Neuordnung der äußeren Forschungsorganisation*. Ausdrücklich wird betont, daß sowohl Grundlagen, innerer Aufbau und Arbeitsweise der deutschen Forschung, als auch die Stellung des Forschers nicht angetastet werden sollen; es darf im besonderen keinerlei Einschränkung der *Freiheit des Forschenden* erfolgen, da die Durchführung dieser Grundsätze die Voraussetzung für die bahnbrechenden Erfolge der deutschen Wissenschaft war und ist.

Überhaupt gilt für die Neugliederung des deutschen Forschungswesens: das bewährte Alte mit dem guten und notwendigen Neuen zu vereinigen.

Bewährt haben sich und werden daher beibehalten: Die Verbindung von Lehre und Forschung an den Hochschulinstituten; die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie, wie sie besonders in

² Datumszeile und vorgesehene Unterschriften. Neben Hitler sollte nur Rust das Gesetz mitzeichnen.

einigen Kaiser-Wilhelm-Instituten³ in Erscheinung tritt; die Fachausschüsse der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft sowie die von ihr angeregten Gemeinschaftsarbeiten.

Die einzelnen Ausschußvorsitzenden der Notgemeinschaft, die die Unterstützungsanträge sachlich zu begutachten hatten, waren zwar Fachgelehrte; sie besaßen aber keinerlei Einfluß auf die Aufgabenstellung und Mittelverteilung in anderen Instituten ihres Faches. Zu völlig un[er]träglichen Zuständen führte das Fehlen eines Überblickes über den Stand der Forschung, wenn bei Anträgen um Forschungsmittel für ein und dasselbe Gebiet bis zu 21 Stellen angegangen werden konnten, die sich nur in den seltensten Fällen gegenseitig davon verständigten.

Eine entscheidende Abhilfe in dieser Richtung bedeutet nun innerhalb der neuen Organisation die Einsetzung eines besonders bewährten, anerkannten und erfolgreichen Forschers für jedes einzelne Fach, im ganzen etwa 34, von denen jeder einzelne – mit den Befugnissen der seitherigen Ausschußvorsitzenden der Notgemeinschaft ausgestattet – im Rahmen seines Sondergebietes die Planung und Mittelverteilung für ganz Deutschland vorschlägt. Durch weitere organisatorische Maßnahmen, die noch erwähnt werden, erhalten diese Forscherpersönlichkeiten die Möglichkeit, einen Überblick zu gewinnen über alles, was in den gesamten staatlichen Forschungseinrichtungen ihres Faches in Deutschland vor sich geht. Dadurch werden sie auch instand gesetzt, den Staat bezüglich Planung und Mittelverteilung bestens zu beraten, während bisher die Entscheidung in diesen Dingen zumeist fachlich nicht vorgebildeten Verwaltungsdienststellen überlassen blieb.

Wenn entsprechend dieser Regelung durch die an einem Ort erfolgende Zusammenfassung von 34 besonders befähigten Forschern eine zuverlässige Übersicht über sämtliche Vorhaben in staatlichen Forschungseinrichtungen gewonnen werden kann, so läßt sich damit die zweite bewährte Einrichtung der Notgemeinschaft in erweitertem Rahmen ermöglichen: nämlich die Schaffung von Arbeitsgemeinschaften durch Zusammenarbeit dieser 34 Fachgelehrten in verschiedenen großen und wechselnden Gruppen, je nach der Überschneidung der einzelnen Wissenszweige bei den jeweiligen Fragestellungen.

Der Bestand der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wird von der Neuordnung nicht berührt; die Erhaltung dieser Einrichtung ist erforderlich nicht nur im Hinblick auf das Ansehen, das die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft – auch im Ausland – genießt, sondern auch um der Verbindung von Forschung und Industrie willen, wie sie in ihrem Rahmen gut zum Ausdruck kommt.

Es ist aber notwendig, daß die Direktoren der einzelnen Kaiser-Wilhelm-Institute Einblick in die Forschungen erhalten, die auf ihrem Fachgebiet in den staatlichen Forschungsinstituten Deutschlands unternommen werden. Dieses wird dadurch erreicht, daß die Direktoren der Kaiser-Wilhelm-Institute – wie die Direktoren der Hochschulinstitute und die Leiter der wissenschaftlichen Landesanstalten – an den Ausschußsitzungen ihres Faches teilnehmen, die der in der Reichsakademie für das betreffende Wissensgebiet zuständige Forscher veranstaltet.

Maßgebend für die Errichtung einer Reichsakademie der Forschung war nicht zuletzt die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der den Fachministerien unterstellten Forschungseinrichtungen (Reichsprüfämter, wissenschaftlichen Reichsanstalten und Reichsämtler) mit den Hochschul-, Kaiser-Wilhelm- und Länderinstituten, d.h. die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Leitern der Reichsanstalten und den 34, für die einzelnen Zweige der Forschung zuständigen Fachgelehrten der Reichsakademie. Denn gerade jenen Reichsanstaltsleitern muß Gelegenheit gegeben werden, sich laufend über alles zu unterrichten, was in den ihr Fach betreffenden Forschungseinrichtungen ganz Deutschlands gearbeitet wird. Dadurch können sie entweder aus eigener Erfahrung oder in Erwägung staatl[icher] Erfordernisse Anregungen geben

³ Forschungsinstitute der 1911 unter kaiserlichem Protektorat gegründeten „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.“. Präsident war seit 1933 Max Planck. Siehe R. VIERHAUS / B. VOM BROCKE (Hg.), Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft, Stuttgart 1990.

und Aufgaben stellen; oder sie können selbst für ihre eigenen Untersuchungen Vorschläge von der Gesamtheit der Forscher ihres Gebietes entgegennehmen; endlich können sie gegebenenfalls die von Instituten ihres Faches vorgelegten Ergebnisse schnellstens für den Staat nutzbar machen.

Durch eine so geartete Tätigkeit der Reichsakademie kann ohne Befehlsgewalt, lediglich durch sachgemäße Beratung und Einsicht in die Zusammenhänge *ausgleichend* gewirkt werden, wobei sich von selbst versteht, daß der Reichsakademie keinerlei Recht zu Kritik oder Entscheidung über den Einsatz der Mittel zukommt, über die die verschiedenen Fachministerien zur Durchführung ihrer besonderen Aufgaben verfügen.

Hingegen soll die Beratung des für die Reichsakademie der Forschung zuständigen Reichswissenschaftsministers hinsichtlich der Mittelverteilung an den einzelnen Hochschulinstituten durch den für jedes Fach zu ernennenden Ausschußvorsitzenden – wie früher bei der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft üblich – erfolgen. Denn es ist offensichtlich, daß den Staat wie auch die Gesamtheit der Forscher zu *beraten* am besten eine solche Einrichtung geeignet ist, wo die Erfahrungen sämtlicher staatlicher und zahlreicher privater Forschungsinstitute Deutschlands, der Reichs- und Länderanstalten, der Hochschul- und der Kaiser-Wilhelm-Institute, zusammenlaufen⁴.

⁴ In ihren Stellungnahmen forderten zunächst RWiM, RMVP, StdF und RForstMstr., beim Erlaß der Durchführungsvorschriften nach § 4 das Einvernehmen der jeweils beteiligten Reichsminister vorzuschreiben. Der StdF verlangte ferner eine Änderung des §3, wonach nicht Hitler selbst an der Spitze der Akademie stehen, sondern einen Präsidenten ernennen solle. RM Hans Frank wünschte mit Blick auf die ADR einen Zusatz zu § 2, daß die Errichtung der Reichsakademie die Forschung auf dem Gebiete des Rechts nicht berühre, und erbat „zum Zwecke weiterer Klärung“ Vertagung des Entwurfs. Ressortsternnahmen: R 43 II/1227a, S. 157–163, 171, 175, 203–211; R 2/12451, Bl. 31 ff. Auf einer Besprechung im RErzM am 24. 2. 35 wurde die alternativ, d. h. als Ausweg erwogene Schaffung eines internen Forschungsgremiums beim RErzM als gegenüber den Ressortegoismen nicht genügend durchsetzungsfähig verworfen; R 21/10998, Bl. 9 f. Auf die am 21. 2. Lammers zugesandte Warnung des DFG-Präs. Stark, Rust habe zu seinem Projekt nur „Männer des alten Systems“ gehört und es stehe zu befürchten, daß dadurch „der jüdisch-demokratische Einfluß, der unter dem schwarz-roten System die deutsche Wissenschaft beherrscht hat, wieder zur Geltung kommt“, hatte Hitler bereits am 22. 2. die Absetzung des GesEntw. von der Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 26. 2. verfügt; R 43 II/1227a, S. 167 f. In einem durch die Rkei erbetenen Gutachten vom 12. 3. 35 kanzelte Stark schließlich den Plan Rusts ab als „Gefährdung der deutschen Forschung und damit eine Schädigung des Ansehens des Führers“, dessen Autorität für die Akademie in Anspruch genommen werde: „In der äußeren Form ist die geplante Reichsakademie der 34 Fachvorsitzenden eine schlechte Nachahmung des französischen Akademie-Vorbildes (hier ‚die 40‘, dort ‚die 34‘); im Geist ist sie ein Wechselbalg aus einer nur beratenden Wissenschaftsbürokratie (‚die 34‘) und einer allein entscheidenden Ministerialbürokratie, in der Wirkung eine Fesselung der deutschen Forschung und eine Schädigung des nationalsozialistischen Ansehens im deutschen Volke und im Auslande.“ Als allein berufene Instanz zur Koordinierung wie Lenkung der dt. Forschung in sämtlichen Disziplinen empfahl Stark wiederum die DFG in der neuen Rechtsform einer öffentl.-rechtl. Körperschaft und unter der persönlichen Schirmherrschaft Hitlers; R 43 II/1227a, S. 177–193; vgl. auch R 18/5446, S. 115–175. Dabei traf sich Stark in der Betonung weitgehender bürokratischer Unabhängigkeit als der Hauptvoraussetzung erfolgreicher Forschungsförderung durchaus mit den Ansichten der entmachteten Vertreter des „alten Systems“; vgl. das Plädoyer des 1933 als DFG-Präs. abgesetzten (bis 1934 noch kommissarisch tätigen) Professors Friedrich Schmidt-Ott für die Beibehaltung der Grundzüge der DFG vom 22. 3. 35, in: R 21/10998, Bl. 52–55.

Der RErzM ließ das ihm zur Stellungnahme übersandte Gutachten Starks unbeantwortet, behielt aber eine modifizierte Wiederaufnahme des Reichsakademie-Projekts im Auge: GesEntw. vom 26. 3. 36 in: R 21/205, Bl. 22–32; undat. Entwurf des StS Zschintzsch vom 29. 7. 36: R 21/10998, Bl. 47–51, 79; Verhandlungen mit dem RLUM im Nov. 1936: R 21/209, Bl. 150. Die diversen Kombinationen mündeten schließlich im Zeichen des Vierjahresplans am 16. 3. 37 in die Gründung des „Reichsforschungsrates“ (RFR). Bei ihm handelte es sich de facto lediglich um eine Umwidmung der DFG bezüglich der naturwissenschaftlichen Disziplinen, soweit sie für die technische Aufrüstung, Material- und Ersatzstoffentwicklung brauchbar erschienen. Präsident wurde der General der Artillerie und Leiter der Heeresforschung Karl Becker. Zur Konstituierung des RFR am 25. 5. 37 in Anwesenheit Hitlers s. R 2/12449. Im Krieg wurde der RFR wiederum durch FüE vom 9. 6. 42 (RGBl. I S. 389) reorganisiert und der Leitung Görings unterstellt; hierzu R 43 II/1232b; R 2/12450.

Zitierhinweis

Nr. 93 Entwurf und Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Gründung einer Reichsakademie der Forschung. 9./16. Februar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d093>